



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

RESOLUCIÓN FINAL N° 0277-2026/PS0-INDECOPI-AQP

EXPEDIENTE : 0157-2026/PS0-INDECOPI-AQP
AUTORIDAD : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL DE AREQUIPA
INTERESADO : [REDACTED]
ADMINISTRADO : BANCO DE LA NACIÓN
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
MEDIDAS CORRECTIVAS
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Arequipa, 30 de abril de 2026

I. ANTECEDENTES

1. El 12 de febrero de 2026, el señor [REDACTED] (en adelante, el señor Pumacayo) presentó una denuncia en contra de Banco de la Nación (en adelante el Banco)¹, por presunta infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), subsanada mediante escrito del 09 de marzo de 2026, afirmando:
 - (i) Que, es titular de la cuenta de ahorros N° *****547.
 - (ii) El 19 de agosto de 2025, aproximadamente a las 13:30 horas recibió una llamada telefónica en su número celular N° [REDACTED] (operador Claro), de una persona que se identificó como "Christian", quien le ofreció pasajes promocionales de la aerolínea Latam Airlines, indicándole que debía descargar una aplicación en su equipo móvil.
 - (iii) Como consecuencia de dicha acción, su equipo celular presentó lentitud y se bloqueó por varios minutos, situación que le generó sospechas sobre un posible acceso no autorizado a sus aplicaciones financieras.
 - (iv) El mismo 19 de agosto de 2025, a las 13:35 horas, al revisar su cuenta vinculada al servicio de Banca Celular del Banco advirtió la realización de una transferencia no reconocida ni autorizada por el importe de S/ 4,688.00, efectuada hacia una cuenta del Banco Interbank, perteneciente a Ivonne Patricia Fernández Castillo, identificada con DNI N° 44152677, persona que el denunciante señala no conocer ni haber autorizado como beneficiaria.
 - (v) Tras advertir la operación cuestionada se comunicó con el Banco, donde se le indicó que debía acudir a una agencia para bloquear sus tarjetas y formular la denuncia correspondiente, recomendándole además restablecer su equipo celular por motivos de seguridad, ante la posible presencia de software malicioso.
 - (vi) El 22 de agosto de 2025, el señor Pumacayo autorizó al Banco a proporcionar información a la fiscalía provincial Transitoria Especializada en Delitos de Ciberdelincuencia de Arequipa, con la finalidad de esclarecer los hechos; sin embargo, posteriormente recibió la Carta N° EF/92.7832-N°C194111-205, mediante

¹ RUC N° 20100030595



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

la cual el Banco comunicó un resultado no favorable a su solicitud de reconocimiento de la operación.

2. El señor Pumacayo solicitó como medida correctiva, que se ordene al Banco la devolución de la suma de S/ 4,688.00, incluyendo los intereses legales correspondientes. Asimismo, solicita el pago de costas y costos del procedimiento.
3. Por Resolución N° 02 del 23 de marzo de 2026, el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor Adscrito a la Oficina Regional de Arequipa (en adelante, el ORPS) dispuso:

“PRIMERO: Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra Banco de la Nación en mérito a la denuncia presentada por el señor [REDACTED], por presunta infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, no habría cumplido con brindar las medidas de seguridad idóneas para la cuenta de ahorros N° **547, de titularidad del señor Pumacayo, pues habría permitido que sin su autorización se realice (01) operación de S/ 4,688.0, el 19 de agosto de 2025, la cual no reconoce.”***

4. Con fecha 01 de abril de 2026, el Banco presentó su escrito de descargos, manifestando:
 - (i) Señalaron que, la operación cuestionada corresponde a una transferencia interbancaria realizada desde la Banca Móvil, siendo que esta ha quedado correctamente registrada en su sistema.
 - (ii) Señalaron que el señor Pumacayo, no ha cuestionado estar afiliado a los canales digitales del Banco, por lo que esto no es un hecho controvertido en el presente caso.
 - (iii) Ahora bien, para la realización de la operación en concreto, el señor Pumacayo ingresó de manera válida a la Banca Móvil, siguiendo el “Procedimiento y Registro de Acceso al APP” (Anexo C), siendo que, al abrir el aplicativo este le solicitó ingresar el número de su Tarjeta Multired Global Débito, el tipo y número de documento de identidad y su clave de 6 dígitos (previamente generada). Luego de ingresar, le muestra el menú principal de la APP.
 - (iv) Como se detalla en el “Informe N° 0200-2026-BN/2211 emitido por la Subgerencia de Fraudes de su entidad” el señor Pumacayo generó para la tarjeta N° 4214100364220816 el ingreso de Clave Internet de seis dígitos el 25 de febrero de 2025, esta clave permite acceder al canal Banca Móvil APP y Multired Virtual.
 - (v) El Informe de Fraudes también evidencia el reporte del inicio o Login de acceso al App para el día de realización de las operaciones, junto con el ingreso correcto de los datos de la tarjeta y clave de internet.
 - (vi) De igual manera, consta en sus sistemas la realización de las operaciones con el uso de dispositivo afiliado y con el mecanismo de seguridad pertinente, siendo que el número de celular 964288568 se encontraba correctamente afiliado, activado y vinculado para la realización de este tipo de operaciones.



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

- (vii) A su vez, las operaciones fueron autorizadas con el uso de la clave dinámica digital, la cual es generada de manera única para cada transacción, está operativa también quedó registrada en nuestro Informe de Fraudes.
- (viii) El Banco utiliza como medio de autenticación reforzada la Clave de internet (clave de 6 dígitos), la cual es necesaria para iniciar sesión en el canal empleado; y la Clave Dinámica Digital, generada con datos de la misma operación mediante métodos criptográficos y consta de 08 dígitos, con la cual se confirma la operación. Este tipo de clave se utiliza para mejorar la seguridad de las transacciones, ya que es válida solo por un corto período de tiempo y se generan de manera dinámica.
- (ix) La operación cuestionada, generó alertas en sus sistemas, por lo que su central se comunicó directamente con el cliente a horas 13:57:47 al número telefónico 964288568, a fin de corroborar la correcta autorización y conformidad con las mismas, no obstante, el señor Pumacayo no respondió a la llamada realizada por el Banco, siendo que se dejó un mensaje de voz y se realizó el envío de notificación de seguridad al correo registrado en sus sistemas, por lo que de manera posterior su entidad procedió a bloquear su tarjeta como medida preventiva a las 16:00:52 horas, tal como se verifica en su sistema Emulación Host, registrado en el Informe de Fraudes.
- (x) Es en virtud de lo expuesto, sus áreas internas han podido identificar que, el Banco ha cumplido con todas las medidas de seguridad que eran pertinentes, siendo que se verificó que la operación fue realizada con el correcto ingreso de los datos de seguridad de la Banca por Internet (datos que la persona conoce) y de igual manera se le brindó una clave dinámica digital de un solo uso cifrado criptográficamente.
- (xi) De igual manera, la operación fue válidamente notificada al señor Pumacayo a través de su correo electrónico, hecho que incluso fue corroborado por el cliente en su escrito de denuncia.
- (xii) Finalmente, se verificó que el sistema alertó de manera idónea la realización de la operación, por lo que se generó la comunicación pertinente al señor Pumacayo, no obstante, este no contestó.

II. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

II.1. De la infracción al deber de idoneidad

- 5. El artículo 18° del Código define a la idoneidad de los productos y servicios como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función de su naturaleza, de las condiciones acordadas y de la normatividad que rige su prestación. Asimismo, el artículo 19° del Código² prevé un supuesto de responsabilidad

²

CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

M-OPS-03

Página 3 de 14

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Urb. La Esperanza O-20, José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa, Perú, Teléf. 0800 4 40 40 + Opción 6 + 5403
(desde cualquier teléfono fijo) o, al 01 224 7777 + Opción 6 + 5403 (desde cualquier celular)

Web: www.indecopi.gob.pe



administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado, debiendo comercializarlos o brindarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente.

6. El concepto que subyace a la protección de la idoneidad de los productos y servicios consiste en garantizar la correspondencia entre la satisfacción de las expectativas del consumidor y la realidad del bien o servicio adquirido. Se intenta así proteger a los consumidores de las posibles defraudaciones generadas por la desigualdad informativa entre proveedores y consumidores, desigualdad que es el fundamento último de las legislaciones de Protección al Consumidor.
7. El artículo 104° del Código establece que el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad sobre el producto o servicio determinado y que es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva justificada y no previsible que configure una ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia de propio consumidor afectado.³
8. Dicho esto, en materia de protección al consumidor, la carga de acreditar el defecto en el producto y/o servicio brindado, recae en el consumidor, aunque sea indiciariamente, para que luego surja en el proveedor la carga de demostrar que el defecto o problema alegado no le es atribuible por causas no imputables (caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o negligencia del consumidor).
9. Sobre el particular, cabe precisar que la relación jurídica que se genera entre una entidad financiera y un consumidor como consecuencia de la entrega de una tarjeta de crédito o débito crea deberes y derechos en ambas partes, siendo la conducta exigida al consumidor el resguardo de su tarjeta, así como la confidencialidad de su clave secreta y demás códigos o datos sensibles asignados a la misma, puesto que el uso de tal información en una transacción constituye un mecanismo de seguridad básico previsto por las entidades financieras sobre el cual descansa las demás medidas de seguridad adoptadas por dicho operador para prevenir y evitar su uso fraudulento.
10. Al respecto, la doctrina hace referencia al contrato de tarjeta de crédito como *“un negocio jurídico complejo conformado en una multiplicidad de relaciones jurídicas diversas donde cada relación entre los intervinientes tiene vía de la complementación propia del sistema (necesaria para ser operativo) demuestran la ineficacia de cada una de ellas de no integrarse recíprocamente”*.
11. En este punto, es preciso indicar que dentro de las operaciones que pueden realizarse mediante tarjetas de crédito y débito existen aquellas en las que resulta necesario la lectura de su banda magnética o chip y el ingreso de la clave secreta, a fin de autorizar las operaciones (como, por ejemplo, los retiros de efectivo a través de cajeros automáticos, consumos de establecimientos físicos, entre otros), las cuales se denominan operaciones “con tarjeta presente”⁴.

³ LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

⁴ Ver a manera de ilustrativa, la página web de Visa: <> en la cual se refiere a las operaciones a través de tarjeta presente conforme a lo siguiente:
“(…) son las transacciones que se realizan cara a cara, cuando la tarjeta Visa y su titular están presentes físicamente en la caja o terminal de un



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

12. Sin embargo, existen operaciones en las cuales no resulta necesario la presencia física de la tarjeta (como, por ejemplo, transacciones por internet, correo electrónico o vía telefónica), denominadas operaciones con “tarjeta no presente”⁵, para las cuales se requiere de otro tipo de información a fin de otorgar validez a tales transacciones. Dicha información consiste en códigos de seguridad contenidos en la tarjeta como el *card verification code*, el número completo de la tarjeta y su fecha de vencimiento, entre otros; los cuales se presumen de conocimiento exclusivo de su titular.
13. En ese sentido, se busca que en cualquiera de los escenarios en que se realice las operaciones cuestionadas, estas cuenten con un sustento que acredite de manera indubitable la autorización del cliente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código o la firma electrónica. Esto quiere decir, que, ante el cuestionamiento de un consumidor, la entidad financiera debe estar en la posibilidad de acreditar de manera fehaciente que las operaciones cargadas han sido autorizadas por la cliente.
14. Sobre ello, el artículo 4° de la Resolución S.B.S. N° 6523-2013, que aprobó el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, vigente desde el 1 de abril de 2014, (en adelante, el Reglamento), define a la tarjeta de débito como *“un instrumento que permite, de acuerdo con lo pactado entre la empresa emisora y el titular, realizar operaciones con cargo a depósitos previamente constituidos. Con esta tarjeta, el usuario puede adquirir bienes o servicios en los establecimientos afiliados que los proveen, pagar obligaciones, efectuar el retiro de los depósitos realizados a través de los canales puestos a disposición por la empresa emisora u otros servicios asociados, dentro de los límites y condiciones pactados, debitándose los montos correspondientes de sus depósitos.”*
15. Por otro lado, el artículo 14° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento)⁶, establece lo siguiente:

“Artículo 14°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este suscriba o autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito. [Énfasis nuestro]

establecimiento o comercio”.

⁵ Ver a manera de ilustrativa, la página web de Visa: <> en la cual se refiere a las operaciones a través de tarjeta no presente de la siguiente manera: “Las compras con tarjeta no presente tienen lugar a distancia – a través de Internet, por teléfono o por correo postal. Las tarjetas (...) son especialmente adecuadas para este tipo de transacciones, al hacer más eficiente el proceso de compra, sustituyendo otros más engorrosos como el pago contra reembolso o mediante factura. (...). Código de Seguridad de la tarjeta. El código de seguridad de tres dígitos que aparece en el reverso de cada tarjeta Visa. Su denominación técnica en inglés es *Card Verification Code 2 (CVV2)* o Código de Verificación de la Tarjeta 2. Visa Europe estima que verificar el código de seguridad de las tarjetas puede ayudar a recortar la tasa de fraude hasta en un 70%”.

⁶ RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014.



16. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013⁷ (en adelante, el Reglamento) establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente.
17. Ahora, con fecha 19 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó la Resolución SBS N° 504-2021, Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), cuerpo normativo que contiene un marco de referencia para el sistema de gestión de seguridad de la información, el cual **tiene por finalidad fortalecer las capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación por parte de las empresas supervisadas por la SBS para la realización de operaciones en un entorno seguro y confiable.**
18. El antes mencionado Reglamento entró en vigor el día 01 de julio de 2021, salvo algunas disposiciones que entraron en vigencia de manera posterior; en ese sentido las disposiciones referidas a los reportes de incidentes de ciberseguridad significativos señaladas en el Subcapítulo III del Capítulo II referido a los procesos de enrolamiento y autenticación y la Tercera Disposición Complementaria Final⁸, tenían como plazo máximo de adecuación hasta el 01 de julio de 2022; por lo que recién sería aplicable a partir de dicha fecha para las empresas supervisadas por la SBS.
19. En ese sentido, considerando que para el caso de autos, las operaciones en cuestión se materializaron con posterioridad a la entrada en vigor del Subcapítulo III del Capítulo II y la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento de Ciberseguridad, es que corresponde a este Despacho determinar si la entidad financiera adoptó las medidas de seguridad necesarias en canales digitales conforme a lo prescrito en la norma antes detallada.
20. Sobre ello, el artículo 17° del Reglamento de Ciberseguridad establece que las entidades financieras que brindan servicios a sus usuarios por canales digitales deben considerar determinados factores de autenticación a fin de prevenir amenazas a la seguridad de la información⁹; asimismo el artículo 18° del Reglamento de Ciberseguridad¹⁰ señala que, el

⁷ RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...)
⁸ RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 23 de febrero de 2021 y vigente desde el 1 de julio de 2021

(...)
CAPÍTULO II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD (SGSIC)
SUBCAPÍTULO III AUTENTICACIÓN

(...)
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

TERCERA. - En caso de eventos que afecten la continuidad operativa y que tengan como causa probable un incidente de seguridad de la información, es aplicable lo señalado en el artículo 15 del Reglamento para la Gestión de la Continuidad del Negocio, aprobado por la Resolución SBS N° 877-2020, sobre reporte de eventos de interrupción significativa.

⁹ El artículo 17° del Reglamento de Ciberseguridad establece que la autenticación es un proceso que debe implementarse para controlar el acceso a los servicios por canales digitales que ofrece una empresa a sus usuarios; por lo que, debe considerar: (a) Los factores de autenticación requeridos; (b) estándares criptográficos vigentes basados en software o hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas; (c) plazos y condiciones en las que se requerirá al usuario volver a autenticarse; (d) línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir amenazas y (e) lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.

¹⁰ RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 23 de febrero de 2021 y vigente desde el 1 de julio de 2021

Artículo 2°. - Definiciones

Para efectos de la aplicación del presente Reglamento deben considerarse las siguientes definiciones:



enrolamiento del usuario para el uso de canales digitales requiere por lo menos: a) verificar la identidad del usuario y tomar las medidas necesarias para reducir la posibilidad de suplantación de identidad, lo que incluye el uso de dos factores independientes de categorías diferentes; y, b) generar las credenciales y asignarlas al usuario.

21. Seguidamente, el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad¹¹, establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o **transferencia de fondos a terceros**, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere de la generación de un código de autenticación para ser utilizado por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.
22. En ese sentido, se concluye que para determinar que una operación ha sido válidamente realizada, debe presentarse el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario sabe, algo que el usuario es¹²), ello con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero, siendo así, el uso de dicha información equivale al consentimiento del titular de la cuenta, caso contrario, será responsable la entidad financiera en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación; para mejor graficar observar los siguientes cuadros:

Factores de autenticación		
Algo que el usuario conoce	Algo que el usuario posee	Algo que el usuario es
		
• Contraseña • PIN • Respuestas de preguntas clave • ...	• Certificado digital • Token físico o de software • Clave dinámica • ...	• Huella digital • Patrón de iris • Reconocimiento facial • ...

(...)

j) Factores de autenticación de usuario: Aquellos factores empleados para verificar la identidad de un usuario, que pueden corresponder a las siguientes categorías:

- Algo que solo el usuario conoce.
- Algo que solo el usuario posee.
- Algo que el usuario es, que incluye las características biométricas

¹¹ RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 23 de febrero de 2021 y vigente desde el 1 de julio de 2021

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere: a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez. c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario

¹² Información detallada en el Boletín Semanal SBS Informa N° 16 de mayo de 2021, "Seguridad de la información y ciberseguridad: fortaleciendo los procesos de autenticación en beneficio de los usuarios de los sistemas supervisados", en el siguiente enlace: <https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/1157?title=Seguridad%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20ciberseguridad:%20fortaleciendo%20los%20procesos%20de%20autenticaci%C3%B3n%20en%20beneficio%20de%20los%20usuarios%20de%20los%20sistemas%20supervisados>. Así como del siguiente enlace: <https://www.sbs.gob.pe/boletin/detalleboletin/1222>.

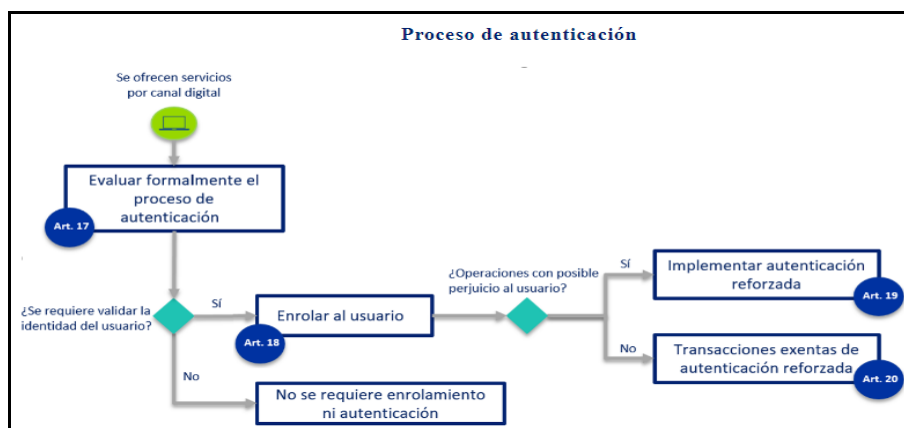


PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA



23. Siendo así, es necesario que dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por el Banco, sea este quien presente medios probatorios fehacientes y suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que autorizó válidamente las operaciones en cuestión, resultando necesario flexibilizar la regla de la carga de la prueba para asegurar el cumplimiento del deber especial de protección de los derechos de los consumidores y usuarios conforme lo estipulado en la Constitución Política del Perú¹³.
24. En el presente caso, el señor Pumacayo denunció al Banco en tanto no habría cumplido con brindar las medidas de seguridad idóneas para la cuenta de ahorros N° *****547, pues habría permitido que sin su autorización se realice (01) operación de S/ 4,688.00, el 19 de agosto de 2025, la cual no reconoce.
25. En su defensa, el Banco señaló que la operación cuestionada corresponde a una transferencia interbancaria realizada desde la Banca Móvil, así tenemos:

NRO.DE CUENTA=> 04191490547		NRO. TARJETA==> _____				
PUMACAYO MEZA ELVER SABINO						
RET.PAS : 0.00		RET.ACT : 0.00				

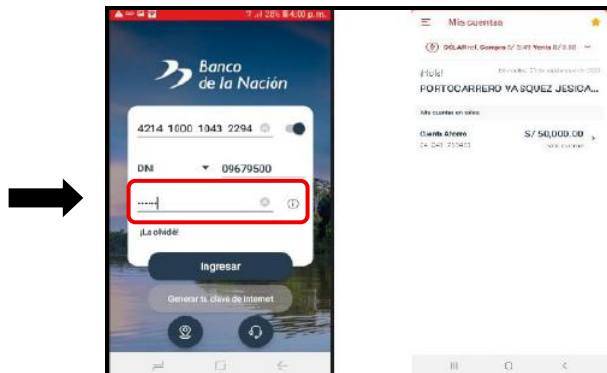
FECHA	HORA	SIST	AGENCIA	CAJERO	TRAN	IMPORTE
19/08/2025	13:35:43	TP	0983 APP BANCA MOVIL	TINL	CIIB	23.44-
19/08/2025	13:35:43	TP	0983 APP BANCA MOVIL	TINL	CIBN	4.68-
19/08/2025	13:35:43	TP	0983 APP BANCA MOVIL	TINL	BMTI	4,688.00-
19/08/2025	16:35:50	TP	0113 PERIF. AREQUIPA	6579	EFEK	13.00
19/08/2025	16:43:39	TP	0113 PERIF. AREQUIPA	0000	CAMR	12.00-
19/08/2025	16:56:06	TP	0113 PERIF. AREQUIPA	2869	CUMV	.50-

26. Por consiguiente, la comprobación de un hecho negativo como la no realización de una determinada operación no resulta factible para el consumidor. Por el contrario, en su condición de proveedor del servicio, es la entidad financiera quien debe probar que, tal operación se procesó válidamente.
27. El Banco alegó, que el señor Pumacayo, no ha cuestionado estar afiliado a los canales digitales del Banco, por lo que esto no es un hecho controvertido en el presente caso.

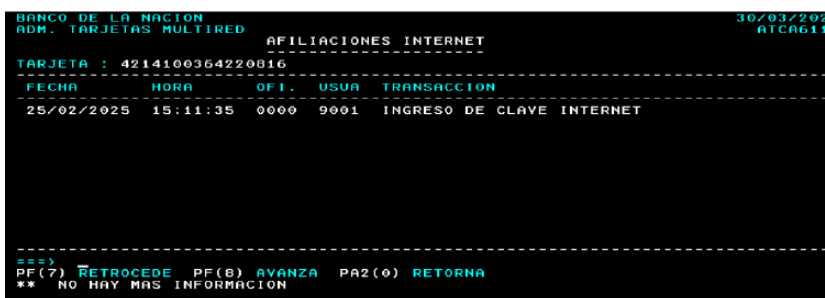
¹³ El tratamiento de la carga de la prueba bajo ese criterio ha sido desarrollado a través de la teoría de las cargas dinámicas o *favor probationis*, mediante la cual se flexibiliza la carga de la prueba, trasladándola a quien posee mayores posibilidades de producirla. La teoría de las cargas dinámicas tiene como base los principios procesales de solidaridad y colaboración en materia probatoria. El principio de solidaridad establece que la carga de la prueba debe recaer sobre quien está en mejores condiciones de suministrarla; y, el principio de colaboración dispone que corresponde a ambas partes del conflicto producir las pruebas que estén en su poder o deban estarlo.



28. Que, en atención de que la operación se realizó por un canal digital, acreditaron que el señor Pumacayo ingresó de manera válida a la Banca Móvil, siguiendo el “Procedimiento y Registro de Acceso al APP”, siendo que, al abrir el aplicativo este le solicitó ingresar el número de su Tarjeta Multired Global Débito, el tipo y número de documento de identidad y su clave de 6 dígitos (previamente generada).



29. Como se detalla en su Informe N° 0200-2026-BN/2211, el señor Pumacayo generó para la tarjeta N° 4214100364220816 el ingreso de Clave Internet de seis dígitos el 25 de febrero de 2025, esta clave permite acceder al canal Banca Móvil APP y Multired Virtual.



30. El referido Informe de Fraudes también evidencia el reporte del inicio o Login de acceso al App para el día de realización de las operaciones, junto con el ingreso correcto de los datos de la tarjeta y clave de internet:

NRO. DE CUENTA-> 04191490547		NRO. TARJETA=> _____				
PUMACAYO MEZA ELVER SABINO						
RET. PAS : 0.00		RET. ACT : 0.00				

FECHA	HORA	SIST	AGENCIA	CAJERO	TRAN	IMPORTE
19/08/2025	13:35:43	TP	0983 APP BANCA MOVIL	TINL	CIIB	23.44
19/08/2025	13:35:43	TP	0983 APP BANCA MOVIL	TINL	CIBN	4.68
19/08/2025	13:35:43	TP	0983 APP BANCA MOVIL	TINL	BMTI	4,688.00
19/08/2025	16:35:50	TP	0113 PERIF. AREQUIPA	6579	EFEC	13.00
19/08/2025	16:43:39	TP	0113 PERIF. AREQUIPA	0000	CAMR	12.00
19/08/2025	16:56:06	TP	0113 PERIF. AREQUIPA	2869	CUMV	.50

31. Entonces, respecto a la generación de la Clave de Internet, para este Despacho ha quedado acreditado que con anterioridad a la realización de la operación cuestionada; se ha generado la Clave de Internet del denunciante para realizar operaciones vía Banca Móvil, con lo cual estaría acreditado el correcto enrolamiento de la tarjetahabiente para el uso de canales digitales, todo ello conforme lo establece el reglamento de Ciberseguridad; es que ahora corresponde determinar si en la fecha de la transferencia, se validó la operación acorde a los propios mecanismos establecidos por la entidad financiera.



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

32. De igual forma, respecto a la realización de la operación cuestionada, el Banco aportó en calidad medio probatorio la captura de sus sistemas para acreditar el inicio de sesión a la Multired Virtual, validándose el correcto ingreso del número de la tarjeta, la clave de internet (06 dígitos) e ingreso de la Clave Dinámica Digital, sistema que registró la operación cuestionada del 19 de agosto de 2025, señalando que dicha transacción se realizó de forma exitosa:

ID Clave DMS	Operador	Num. Celular	Tipo Documento	Documento de Identidad	Nombre Origen	Tipo de Transacción	Tipo de Operación	Tipo Moneda	Importe	Num. Cuenta Destino	Nombre de Destino	Fecha de Operación	Canal de Operación	Autorización
28717803	CLARO	96428888	DNI	29245986	PUMACAYO MEZA ELVER DABINO	ADMINISTRATIVO	VALIDACION OTP PARA VISUALIZAR CUENTA	--	-	--	--	19-08-2025 15:46:29	Banco Móvil	Validado
28722447	CLARO	96428888	DNI	29245986	PUMACAYO MEZA ELVER DABINO	ADMINISTRATIVO	AFILIACION INTEROPERABILIDAD	--	-	--	--	19-08-2025 13:37:43	Banco Móvil	Validado
28722086	CLARO	96428888	DNI	29245986	PUMACAYO MEZA ELVER DABINO	ADMINISTRATIVO	AFILIACION INTEROPERABILIDAD	--	-	--	--	19-08-2025 13:36:45	Banco Móvil	Validado
28721604	CLARO	96428888	DNI	29245986	PUMACAYO MEZA ELVER DABINO	FINANCIERO	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA INMEDIATA	PEN	4888	000980134755230745	IVONNE PATRICIA FERNANDEZ CAST	19-08-2025 13:35:34	Banco Móvil	Validado

33. De igual manera, consta en sus sistemas la realización de las operaciones con el uso de dispositivo afiliado y con el mecanismo de seguridad pertinente, siendo que el número de celular [REDACTED] se encontraba correctamente afiliado, activado y vinculado para la realización de este tipo de operaciones:

Tipo Documento	Num. Documento	DIC	Nombre Origen	Operador	Celular
DNI	29245986	1703117	[REDACTED]	CLARO	96428888
Afiliación					
Fecha y Hora	25-02-2025 15:06:03	Fecha y Hora	25-02-2025 15:12:39	Fecha y Hora	25-02-2025 15:12:39
Canal	Ventanilla	Canal	Banco Móvil	Modelo	Samsung SM-S910B - AND
Desafiliación					
Fecha y Hora	02-09-2025 11:53:48	Fecha y Hora	02-09-2025 11:53:48	Canal	Banco Móvil
Descripción					
Móvil					
Mod. Validación Idem					

34. Cabe precisar que, si bien la parte denunciante no señaló si los datos consignados no les pertenecen o son incorrectos, lo cierto es que de la consulta de titularidad de línea telefónica efectuada en la plataforma digital dispuesta por OSIPTEL¹⁴, se advierte que el número telefónico [REDACTED] efectivamente se encuentra registrado a nombre del señor Pumacayo y que adicionalmente, corresponde al mismo operador telefónico, esto es América Móvil Perú S.A.C. (Claro), tal y como se advierte de la siguiente captura:

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA: DNI 29245986

Mostrar

10

registros

Modalidad	Número Telefónico	Empresa Operadora
POSTPAGO	96428****	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

Registros del 1 al 1 de 1 totales

⏮

⏪

1

⏩

⏭

35. Igualmente, el señor Pumacayo y el Banco ofrecieron como medio probatorio la constancia de transferencia, de donde se verifica el correcto procesamiento de la cuestionada operación con el uso de la clave dinámica, conforme se muestra seguidamente:

¹⁴ Información obtenida de la plataforma <https://checatuslineas.osiptel.gob.pe/>.



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

CONSTANCIA DE OPERACIÓN - APP MÓVIL
1 mensaje
<Bancamovil.BN@bn.com.pe>
Pera: ELVERPUMACAYO@gmail.com
mar, 19 de ago de 2025 a la hora 13:35

Su operación fue realizada con éxito

Canal empleado:	App Banco de la Nación
Tipo de Operación:	Transferencia Interbancaria Inmediata
Cuenta origen:	Cuenta Ahorro 04-10-****0547
Banco Destino:	BANCO INTERBANK
Número CCI Destino:	003-898-013479702367-45
Nombre del Beneficiario:	IVONNE PATRICIA FERNANDEZ CAST
Importe transferido:	S/ 4,716.12
Comisión:	S/ 28.12
ITF:	S/ 0.00
Importe total cargado en cuenta origen:	S/ 4,744.24
Fecha y hora de operación:	19/08/2025 13:35:43
Número de Transferencia:	000000000025660
Número de operación:	2259229
Método de Seguridad:	Clave Dinámica Digital

Constancia de Transferencia Interbancaria

Canal empleado:	App Banco de la Nación
Tipo de Operación:	Transferencia Interbancaria Inmediata
Cuenta origen:	
Banco Destino:	BANCO INTERBANK
Número de Cuenta CCI:	003-898-013479702367-45
Beneficiario:	IVONNE PATRICIA FERNANDEZ CAST
Importe:	S/ 4688.00
Comisión aplicada:	S/ 28.12
ITF:	S/ 0.00
Importe total cargado en cuenta origen:	S/ 4716.12
Fecha y hora de operación:	19/08/2025 13:35:43
Número de Transferencia:	000000000025660
Número de operación:	2259229
Medio de Seguridad:	Clave Dinámica Digital

36. Entonces, de la revisión y análisis del material probatorio referido en los párrafos precedentes, se evidencia que, el proveedor denunciado ha cumplido con demostrar la validez técnica del procesamiento de la operación que es materia de denuncia por la suma de S/ 4,716.12 realizada en la cuenta de ahorros de titularidad del señor Pumacayo.
37. Dicho esto, si bien ha quedado acreditada la validez en el procesamiento de la operación en controversia, lo cierto es que el análisis del presente procedimiento, no se limita únicamente a determinar la validez de la misma, sino también, a verificar si correspondía a la entidad financiera aplicar otras medidas de seguridad adicionales a efecto de que se generará una alerta por tal transacción, ello como parte de las medidas de seguridad establecidas por la normativa correspondiente.
38. Ahora, si bien la regla general es la presunción de que toda operación efectuada con una tarjeta (ya sea de crédito o débito) ha sido hecha por su titular, se ha establecido como regla general que existen casos en los que las operaciones cuestionadas por el consumidor han sido realizadas de manera tal que pueden originar dudas razonables acerca de su licitud y que obligan a la entidad bancaria emisora de la tarjeta a adoptar medidas de seguridad destinadas a garantizar una protección eficaz de los intereses económicos de sus clientes.
39. En efecto, de acuerdo a la normativa sectorial (obligaciones que constituyen garantías legales) se establece que, es deber de las entidades financieras, implementar diversas medidas de seguridad en las operaciones llevadas a cabo con las tarjetas de crédito y débito de sus consumidores, entre las cuales, se encuentra contar con un sistema de monitoreo de operaciones que busque detectar transacciones inusuales a través de la identificación de patrones de fraude que permita gestionar alertas oportunas a los consumidores, así como el fijar o establecer límites y controles para sus diversos canales de atención¹⁵.
40. Al constituir las operaciones fraudulentas un riesgo típico derivado del desarrollo de actividades de intermediación financiera, los bancos deben adoptar medidas de

15

Resolución SBS N° 6523-2013.- Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de transacciones, que tengan como objetivo detectar aquellas transacciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de transacciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las transacciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de transacciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude. (...)

M-OPS-03

Página 11 de 14

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Urb. La Esperanza O-20, José Luis Bustamante y Rivero – Arequipa, Perú, Teléf. 0800 4 40 40 + Opción 6 + 5403
(desde cualquier teléfono fijo) o, al 01 224 7777 + Opción 6 + 5403 (desde cualquier celular)

Web: www.indecopi.gob.pe



Presidencia
del Consejo de Ministros



ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

seguridad que contribuyan a reducir la posibilidad de que este tipo de transacciones se realicen.

41. Conforme lo estipulado en el artículo 17° del Reglamento, se establece también que una de las medidas de seguridad de una entidad financiera, es la de contar con un sistema de monitoreo de operaciones que permita: (i) detectar aquellas transacciones que no correspondan al comportamiento habitual de los consumidores; y, (ii) identificar los patrones de fraude.
42. Sobre el comportamiento habitual de los consumidores, el artículo 2° del Reglamento, señala que este está referido al tipo de operaciones que usualmente realiza un consumidor con su tarjeta de crédito y/o débito, considerando diversos factores, como, por ejemplo, país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, moneda, entre otros, los cuales se determinan a partir de la comparación de la información histórica de operaciones que registra el usuario.
43. De ello se desprende que, con el uso de las tarjetas de crédito y/o débito, cada consumidor va creando un historial de consumo generado conforme a sus necesidades. Al respecto, se debe tener en cuenta que el comportamiento de consumo de los usuarios no obedece a un conjunto estático e inmutable de operaciones realizadas por determinados montos, sino que este es, por naturaleza, dinámico y se encuentra en constante desarrollo.
44. En ese sentido, el sistema de monitoreo que utiliza cada entidad financiera debe poder detectar de manera individualizada cuándo una transacción no se encuentra acorde al consumo habitual que el cliente le da a su tarjeta de crédito y/o débito.
45. Sobre los patrones de fraude, resulta de suma importancia la labor que realizan las entidades del sistema financiero de ir implementando mayores medidas de seguridad para evitar, a través de la detección oportuna de sus sistemas, la realización de operaciones fraudulentas, cuando las circunstancias permitan advertir que estas presentan características sospechosas.
46. De acuerdo a lo señalado por el Tribunal de Indecopi en anteriores pronunciamientos¹⁶, existen algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un Banco o en varias ventanillas de un mismo Banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.
47. De lo expuesto, podemos concluir que el sistema de monitoreo de las entidades debe detectar aquellas operaciones que resultan inusuales en cuanto al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten inusuales de manera general, ya que sus características permiten presumir que corresponden a patrones de fraude.
48. Bajo este razonamiento, habiendo quedado acreditado la validez de la operación en controversia, dado que no ha mediado anomalía alguna durante el proceso de validación, ahora corresponde determinar si la transferencia en cuestión de fecha 19 de

¹⁶ Mediante la Resolución N° 277-2003/TDC-INDECOPI



agosto de 2025, debió ser catalogada como una operación inusual o atípica dentro de los valores referidos por la normativa sectorial.

49. En ese escenario, se advierte de las circunstancias que rodearon la conducta infractora, que el consumo en referencia se realizó bajo las siguientes condiciones: a) se trata de una única operación; b) la operación se realizó en los horarios regulares y que no son considerados como riesgosos o con circunstancias extrañas; y, c) no existen transacciones reconocidas, paralelas a la no reconocida, realizadas en diferentes puntos de procesamiento de manera simultánea.
50. Debido a estas circunstancias, para este Despacho no se puede concluir que la operación no reconocida por el señor Pumacayo se trate de una transacción sospechosa o inusual ni que haya implicado por sí mismas un riesgo de uso fraudulento de la tarjeta de débito que demande la activación del sistema de alerta del denunciado.
51. Aunado a ello, podemos advertir que una vez materializada la transferencia, el denunciado cumplió con informar al señor Pumacayo sobre la misma, circunstancia, tal y como se advierte de la siguiente captura:

Hora_1er_Call_Out	13:47:46	←
Gestor_1er_Call_Out	LNHI	←
Telf_Contacto_1er_Call_Out	[REDACTED]	←
Comentario_1er_Call_Out	ALERTA PENDIENTE TEMPORAL CALIF. ALERTA: PEND SIT DE LA CTA: ACTIVA SIT TARIETA: ACTIVA SARE: NO SIAT: CXI: NO OPEX: NO NOT: SI NUM. BDU: 964288568 CORREO: ELVERPUMACAYO@HOTMAIL.COM CANAL Y DETALLE 19/08/2025 01:35:43 PM 04-191-490547 4214100364220816 000029245986 TRANSFERENCIA IB LINEA MN MN 4688.00 0.00 28.12 4716.12 00389801347970236745 IVONNE PATRICIA FERNANDEZ CAST OBS: CLIENTE NO CONTESTA // SE DEJA MENSAJE DE VOZ // SE ENVIA CORREO	←

52. Es pertinente señalar que los medios probatorios presentados no han sido cuestionados ni observados por la parte interesada durante el desarrollo del procedimiento. Al respecto, el artículo 188° del Código Procesal Civil¹⁷ —norma aplicable supletoriamente al presente procedimiento administrativo— dispone que la finalidad de los medios probatorios es acreditar los hechos alegados por las partes, generar convicción en el Juez —en este caso, el ORPS— respecto de los puntos controvertidos y sustentar las decisiones de la autoridad encargada de resolver la controversia planteada.
53. En consecuencia, al haber quedado acreditada la validez de la operación y teniendo en consideración que la entidad financiera no se encontraba en condiciones de advertir que la cuenta estaba siendo empleada de manera fraudulenta o que tal operación revestía carácter inusual que implicara la activación de una alerta; es que corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra del Banco por infracción del artículo 19° del Código.

II.2. Sobre la medida correctiva y pago de costas y costos del procedimiento

54. Al no haberse acreditado que el Banco infringió la normativa del Código, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre estos extremos.

¹⁷ Código Procesal Civil

Artículo 188.- Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.



III. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de Banco de la Nación por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, conforme los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: Denegar la solicitud de medidas correctivas, así como de pago de costos y costas presentadas por el señor [REDACTED].

TERCERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 32.1 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor Adscrito a la Oficina Regional de Arequipa en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁸, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁹.

CUARTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección del Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa Del Consumidor, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso²⁰.

Firmada digitalmente por:

OMAR FREDY LAZARO DIAZ

Jefe

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección
al Consumidor adscrito a la Oficina Regional del Indecopi Arequipa**

¹⁸ DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG.

¹⁹ DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁰ DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI. DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub-Gerencia de Ejecución Coactiva.